Sobre electrónico ECE38282C-AC52-4AF8-8854-4CA4855C83FF

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A.
Y

NETLINE AIR SpA

En Santiago, a 23 de agosto de 2024, entre, por una parte, **NETLINE AIR SPA**, persona jurídica del giro de las telecomunicaciones, Rol Único Tributario N° 76.724.492-4, en adelante e indistintamente el "Proveedor o Netline", debidamente representada en este acto por don Joel Bendersky Alter, cédula de identidad número 9.475.079-2, ambos con domicilio para estos efectos en Los Conquistadores 2430, Providencia, Chile; y, por la otra, **TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.**, persona jurídica del giro telecomunicaciones, RUT N°78.703.410-1, en adelante también e indistintamente denominada "Telefónica" o el Cliente", debidamente representada en este acto por don Rafael Zamora Sanhueza, chileno, casado, ingeniero, cédula de identidad número 9.672.415-2, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Providencia N° 111, comuna de Providencia, Región Metropolitana, se ha convenido el presente Contrato de Prestación de Servicios, en adelante e indistintamente el "Contrato" o el "Contrato Marco":

1. ANTECEDENTES

Netline Air SpA es una sociedad con giro en el sector de las telecomunicaciones en Chile. Sus oficinas principales se ubican en el domicilio social indicado en la comparecencia, sin perjuicio de otras sedes y sucursales que se encuentran ubicadas a lo largo del país.

Telefónica es una sociedad anónima con giro en el sector de las telecomunicaciones en Chile. Sus oficinas principales se ubican en el domicilio social indicado en la comparecencia, sin perjuicio de otras sedes y sucursales que se encuentran ubicadas a lo largo del país.

2. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

Por el presente acto, las partes comparecientes convienen en regular la forma en que el Proveedor Netline, realizará la prestación de los servicios de telecomunicaciones que se detallan en el Anexo N° 1 y aquellos que a futuro se vayan integrando mediante Ordenes de Servicio, que requiere el Cliente para el desarrollo de sus propias actividades, en adelante los "Servicios", todo lo anterior según se precisa en este Contrato; así como también las demás responsabilidades, derechos y obligaciones que nacen con motivo de la suscripción del presente instrumento, de sus Anexos y en especial de las Ordenes de Servicio correlativamente numeradas, suscritas en documentos separados, en las que se establecerán las condiciones particulares para cada Servicio, ya sean ellas comerciales, técnicas o cualquier otra materia que sea necesaria de acordarse en su oportunidad. Cada una de dichas Ordenes de Servicio se regirán por este Contrato solo si se encontraren suscritas por ambas partes y solo podrán ser modificadas por una nueva Orden de Servicio, revocatoria o sustitutiva de ella, manteniéndose permanente la misma numeración correspondiente al Servicio respectivo en cada caso.

Ninguna de las cláusulas de este Contrato crea o tiene por objeto crear una asociación de personas, asociación conjunta ("joint venture") u obligación fiduciaria entre las partes del mismo.

El Proveedor declara y garantiza al Cliente: (i) encontrarse facultada para la suscripción de este Contrato y contar con las autorizaciones necesarias, por lo que no requiere de ninguna aprobación de terceros o del Estado, ni se encuentra imposibilitado técnico o jurídicamente para suscribir el presente Contrato.

3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Las especificaciones y detalles de todos y cada uno de los Servicios que se someterán al presente Contrato, se encuentran incorporados en el Anexo N° 1 y se contendrán en cada una de las Ordenes de Servicio que se suscriban para este efecto, lo anterior sin perjuicio de lo expresado en cualquier eventual modificación de los mismos, la que deberá realizarse siempre mediante la suscripción del respectivo formato de Orden de Servicio, adjunta como Anexo 2 y debidamente suscrita por las partes y remitida ésta última vía correo electrónico.

Los Anexos del presente Contrato son los siguientes:

- Anexo N° 1: Servicio de Transmisión de Datos de Internet a prestar en favor del Cliente. Listado de Servicios prestados a favor del Cliente.
- Anexo N° 2: Formato Orden de Servicio.

Para todos los efectos relacionados con el presente Contrato, en especial para la aplicación e interpretación de los pactos que han acordado las partes, estas disponen que el orden de precedencia de los documentos contractuales, que deberá aplicarse cuando exista contradicción entre uno o más de ellos, será el siguiente:

1) El Contrato Marco, sus Anexos y las Órdenes de Servicio correspondientes.
2) La correspondencia escrita intercambiada entre las partes, incluidos correos electrónicos y los documentos adjuntos a ella, con sus consultas y respuestas aclaratorias, considerando con una mayor prelación las de fecha más reciente.

4. PRECIOS DE LOS SERVICIOS

El precio de cada Servicio y el costo por la habilitación de los mismos se especificarán en el Anexo 1 y en cada Orden de Servicio que se suscriba en su oportunidad. Al precio de los Servicios deberá sumarse el IVA (Impuesto al Valor Agregado) correspondiente.

El pago de los precios que se estipulen en Unidades de Fomento será realizado en pesos chilenos, moneda nacional de curso legal, según el valor que tenga la Unidad de Fomento el día de emisión de la factura respectiva. Los precios que se estipulen en dólares, salvo mención expresa en contrario, se entenderá que corresponderán a dólares de los Estados Unidos de América (US$), que para los efectos del pago en pesos chilenos se transformarán al valor del dólar observado e informado por el Banco Central de Chile el día de emisión de la respectiva factura.

4.1 Incremento o disminución de los Servicios o plazo contratado durante la ejecución del presente Contrato

Si durante la vigencia del presente Contrato, el Cliente solicita el incremento o disminución de los Servicios, deberá efectuar la solicitud vía correo electrónico, detallando al Proveedor el nuevo volumen de los Servicios y velocidades que propone contratar y el plazo de los mismos. El Proveedor deberá pronunciarse respecto de la solicitud del Cliente dentro del plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la recepción de la solicitud y en caso de existir acuerdo deberán suscribir la respectiva Orden de Servicio según formato del Anexo 2, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los párrafos siguientes.

4.2 Caso de incremento de los Servicios

Si el Cliente decide incrementar los Servicios y el Proveedor decide otorgárselo, se modificará el Precio de los Servicios, o, de ser el caso, cualquier otro concepto que pudiera ser aplicable mediante la suscripción del respectivo formato de Orden de Servicio, que se adjunta como Anexo 2 de este Contrato, la misma que será remitida vía correo electrónico entre las partes, a partir de la fecha de inicio de los Servicios por parte del Proveedor. Se deja establecido que la provisión del incremento de los Servicios, solicitados por el Cliente, están sujetos a la disponibilidad técnica del Proveedor.

La factura y/o nota de débito se emitirán a más tardar el mes subsiguiente de iniciado los Servicios y contendrá el valor proporcional de los Servicios, por los días transcurridos desde la fecha en que se inició la operación o se efectuó el incremento.

4.3 Caso de disminución de los Servicios o del plazo de contratación de los mismos:

Si el Cliente solicita disminuir los Servicios, con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de la contratación original, deberá informarlo al Proveedor vía correo electrónico, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha prevista para la disminución de los Servicios. El Proveedor dispondrá de un plazo de 10 días calendario para aceptar o rechazar la solicitud de disminución, entendiéndose que si no se pronuncia durante este plazo acepta el requerimiento del Cliente, en cuyo caso: a más tardar, en la factura correspondiente al mes subsiguiente a la fecha prevista para la disminución, se aplicará el Precio de los Servicios considerando las nuevas variables de acuerdo con lo establecido por el Proveedor.

Si el Cliente solicita disminuir el plazo de contratación, con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de contratación original, deberá informarlo al Proveedor con 10 días calendario de anticipación a la fecha del término de la vigencia inicialmente contratada. Para estos efectos, bastará que dicha comunicación sea notificada al Proveedor vía correo electrónico.

5. FACTURACION Y PAGO

Dentro de los primeros diez (10) días corridos de cada mes según acuerdo de liquidación, el Proveedor procederá a enviar las respectivas facturas por el monto a pagar por los Servicios prestados.
Una vez recibida la factura, el Cliente dispondrá de ocho (8) días corridos, contados desde la recepción de ésta, para aprobarla o impugnarla, de conformidad con lo establecido en la Ley N°.19.983.
Dichas facturas serán pagadas por el Cliente dentro del plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos, contados desde la fecha de la recepción de la respectiva factura, mediante transferencia bancaria, cargo automático en cuenta corriente o tarjetas de crédito vía zumpago. Si el último día del plazo fuere un día inhábil, según lo señalado en la cláusula 6.1, el vencimiento se prorrogará hasta las 12:00 horas del día hábil inmediatamente siguiente.

6.PLAZOS DEL CONTRATO

6.1. Normas generales

Los plazos de días establecidos en el presente Contrato, salvo estipulación expresa en contrario, son plazos de días hábiles bancarios, por lo que se excluyen en su cómputo los días sábados y feriados.
Los plazos de meses y años pactados en este Contrato son plazos de períodos calendarios completos. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que, en caso de cumplirse un plazo de meses o años en día inhábil de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, su cumplimiento se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

6.2. Plazo de inicio de los Servicios

El plazo para la instalación y puesta en marcha de cada uno de los Servicios serán indicados en su correspondiente Orden de Servicio.

6.3. Vigencia

La duración del presente Contrato será de 1 año, contado a partir de la fecha del presente instrumento, renovable automática e indefinidamente por períodos de igual duración, pudiendo cualquiera de las partes ponerle término en cualquier momento mediante aviso por escrito dirigida a la otra parte, con a lo menos 60 días de anticipación a la fecha de terminación.

Sin perjuicio de lo anterior, las habilitaciones de los servicios que no hayan cumplido su plazo de contratación, especificado en el Anexo 1 o en las respectivas Ordenes de Servicio, deberán continuar hasta cumplir su respectivo plazo de contratación.

Las Ordenes de Servicio una vez terminada su vigencia inicial, se renovarán automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 1 año, pudiendo cualquiera de las partes en cualquier momento solicitar el término del servicio con una anticipación de 15 días a la fecha en que se requiera su terminación.

El Contrato Marco terminará su vigencia, de pleno derecho y sin necesidad de declaración alguna, al momento de extinguirse la vigencia del mismo y de la última Orden de Servicio.

7. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

En el evento de producirse alguna de las causales que se indican en la presente cláusula, la parte diligente podrá poner término ipso facto a la respectiva Orden de Servicio o al presente Contrato según corresponda, sin más trámite ni necesidad de requerimiento judicial previo, en forma inmediata y sin derecho a indemnización alguna por la parte incumplidora o causante de la respectiva causal de término. Sin perjuicio de lo anterior, la parte diligente podrá adoptar las demás acciones legales que estime pertinentes, con el objeto de obtener las indemnizaciones de perjuicios que fueren procedentes en contra de quien ha incumplido el Contrato.

7.1. Causales

La terminación anticipada del Contrato podrá producirse por la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:
(i)Si alguna de las partes, sin mediar causa justificada y aviso previo a la otra parte, suspendiere o interrumpiese la ejecución de

Sobre electrónico ECE38282C-AC52-4AF8-8854-4CA4855C83FF

cualquiera de las obligaciones que por ella han nacido con motivo de la suscripción del Contrato y además transcurrieren más de 10 (diez) días desde la fecha de la reconvención de cumplimiento formalmente comunicada por la parte cumplidora sin que se hubiere ejecutado la obligación por la parte incumplidora;
(ii) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones y requisitos que regulan el arrendamiento de los equipos de propiedad de Netline.
(iii) Si alguna de las partes hubiere sido sometida a cualquiera de los procedimientos concursales contenidos en la Ley 20.720;
(iv) En caso de que la parte o su personal sea declarado judicialmente culpable de fraude o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones materia del presente Contrato.

7.2. Notificación
Bastará para el efecto de ejercer el derecho contemplado en la presente cláusula y que el Contrato y sus Ordenes de Servicio termine ipso facto, que la parte afectada con motivo del incumplimiento manifieste su decisión en este sentido, mediante el envío de un aviso escrito al contratante incumplidor. Sin perjuicio de lo anterior, la parte diligente deberá de manera previa a dar por terminado el contrato y las Ordenes de Servicio, notificar a la parte incumplidora la ocurrencia del incumplimiento, teniendo la parte incumplidora un plazo de 10 días para subsanar la situación de incumplimiento denunciada.

7.3. Efectos
Producida la notificación escrita respectiva y transcurridos más de 15 (quince) días sin objetarse la procedencia de la causal de término anticipado por la presunta parte incumplidora, todas las obligaciones se entenderán en lo sucesivo extinguidas ipso facto, para todos los efectos legales, sin ulterior responsabilidad para las partes, salvo aquellas en que expresamente se ha estipulado o que por su naturaleza deban pervivir aun después de extinguida la vigencia del Contrato, debiendo el Cliente restituir a Netline los equipo(s) que estén en su poder o de sus clientes finales, en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo de 15 días mencionado previamente, en perfecto estado de funcionamiento y en las mismas condiciones en que fuera entregado, salvo el desgaste normal de su uso.

8. <u>CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR</u>
Las partes no serán responsables por el incumplimiento o retardo en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el presente Contrato, proveniente de causas que puedan ser consideradas fuerza mayor o caso fortuito, conforme al artículo 45 del Código Civil, que impidan o demoren el cumplimiento de una cualesquiera de sus obligaciones.

Con todo, no se considerará fuerza mayor el hecho que el personal de cualquiera de las partes se declare en huelga, paralice sus labores o tenga cualquier otro conflicto, cualquiera sea su causa o motivo. Tampoco se considerará como fuerza mayor las resoluciones emanadas de la autoridad competente que tengan su origen en actos u omisiones de alguna de las partes y su respectivo personal que contravengan la legislación vigente y que impidan o dificulten a dar cabal, oportuno e Integro cumplimiento a las obligaciones que impone este Contrato.

Acaecida una causa estimada como fuerza mayor, la parte que desee ampararse en ella deberá notificar a la otra, por escrito y dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles a contar de la fecha de su ocurrencia, describiéndola y señalando fundamentalmente la suspensión o retraso que ella causara en el cumplimiento del Contrato y las medidas que ha tornado para minimizar sus efectos.
Las partes solo estarán facultadas para invocar el caso fortuito o fuerza mayor en el evento que el hecho constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor hubiere acaecido y hubiere sido comunicado a la otra si no se encontraren en mora de cumplir con la respectiva obligación. En todo caso la parte afectada deberá informar a la otra parte cual es el plazo en el que estima que dará cumplimiento a la obligación que se vería afectada por el evento del caso Fortuito a Fuerza Mayor.

9. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

El incumplimiento de una cualquiera de las partes, a una o más de sus obligaciones nacidas con ocasión del presente Contrato, total o parcialmente, la somete a la obligación de indemnizar los perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a la otra parte en conformidad a las reglas especiales que se establecen a continuación:
(i) La parte incumplidora será responsable solo por los daños directos que ocasione a la otra parte como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, o en relación con el mismo, siempre que no estuvieren expresamente excluidos en este Contrato.
(ii) La parte incumplidora no será responsable por los daños imprevistos ni indirectos, de cualquier clase, ni tampoco por los eventuales daños morales o lucro cesante o pérdidas de beneficios esperados.

El Proveedor no será responsable, salvo que le sean imputables, por los daños o perjuicios que puedan producirse en los equipos instalados en las dependencias del Cliente, con ocasión de incendio, robo, hurto, terremotos, fallas eléctricas, inundaciones, actos terroristas o en general todos aquellos hechos que sean considerados de fuerza mayor de acuerdo a lo estipulado en el presente Contrato.

EL Proveedor mantendrá indemne al Cliente por cualquier demanda, acción o reclamación, ya sea administrativa o judicial, que pudiera ser interpuesta por terceros, trabajadores o funcionarios del Proveedor contra el Cliente como consecuencia de la celebración, ejecución o desarrollo del presente Contrato.

En tal sentido, el Proveedor deberá reembolsar al Cliente todos los gastos razonables (incluidos patrocinios legales, judiciales, policiales y administrativos) en los que ésta incurra para la defensa de sus intereses en estos casos, así como cualquier sanción pecuniaria o indemnización que el Cliente haya tenido que pagar, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle por cualquier daño o perjuicio ulterior causado al Cliente.

10. ARRIENDO DE EQUIPOS.

En los casos en que las órdenes de servicio contemplen equipos entregados en arriendos, las partes acuerdan aplicar las siguientes condiciones a dicho arrendamiento:

i) Custodia. Para efectos del presente contrato, el Cliente es el único responsable de la custodia y cuidado de los equipos entregados en

arriendo, debiendo devolverlos en perfectas condiciones de funcionamiento, en los mismos términos entregados, sin perjuicio del desgaste por uso natural del mismo.

El Cliente se obliga a suscribir un contrato de subarriendo con el cliente final que contenga obligaciones de custodia y cuidado, conforme a la normativa, plazo de arriendo, fecha de inicio y término, obligación de restitución, multas en caso de pérdida, deterioro o extravío y/o no restitución en tiempo y forma.

ii) Daños o Pérdidas. El Cliente será el único responsable de la tenencia y uso de los equipos materia del presente contrato, debiendo utilizarlos con la máxima diligencia y, por tanto, responderá de todo daño directo o pérdida que pudieren sufrir dichos equipos, por la falta de diligencia o dolo de sus trabajadores o de sus empresas contratistas, o de sus clientes finales, obligándose a restituirlos al término del contrato en las mismas condiciones en que los recibió, salvo que el deterioro o desgaste se produjere por el uso legítimo y natural de los mismos. En consecuencia, todas las reparaciones que pudieren ser necesarias por los daños mencionados, serán de cargo del Cliente.

En caso de pérdida, robo, extravío, deterioro o falta de devolución oportuna de uno o cualquiera de los equipos entregados en arriendo, el Cliente estará obligado a pagar a Netline la suma que se indica en el cuadro siguiente, según el período en que se produce el incidente, en su equivalente en moneda de curso legal, por cada equipo perdido, dañado o extraviado.

Tipos de Equipos	0-6 meses (UF/Equipo)	7-12 meses (UF/Equipo)	13-18 meses (UF/Equipo)	Más de 18 meses (UF/Equipo)
Administrador Ancho de banda RB 951G-2HND	3,6	1,6	0,7	0,4
Administrador Ancho de banda RB 751U	4	2,2	1,1	0,6
Administrador de Ancho de banda 1100	18	8,2	3,5	1,8
Administrador Ancho de Banda RT-CCR1036-12G	25	13	7	3,2
Administrador Ancho de Banda Mikrotik CCR1032-12G-4S-EM	27	19	10	5
Administrador de Ancho de Banda RT-CCR1016-12G para Netair	22,5	11,2	5	2,5
Switch SRW224G4P-K9-NA	23,8	10,8	4,7	2,3
Switch SRW248G4P-K9-NA	27,9	13,9	6,2	3,1
Switch SRW108G4P-K9-NA	23,8	10,8	4,7	2,3
Antena NetAir 2/5/10 MB	5,04	2,5	1,28	0,7
Antena NetAir 20/30/50/100/200 MB	12,5	6,2	3	1,5
Antena NetAir	18,75	9,3	4,5	2,25

20/30/50/100/200 MB PTOaPTO				
Antena NetAir 2/5/10 MB PTOaPTO	7,56	3,75	1,92	1,05
Antena NetAir 500 MB /1GB	24	12	6	3,2

iii) Garantía Técnica. Los equipos tienen una garantía técnica de 12 meses. La garantía técnica cubre únicamente los desperfectos que se originen por fallas de fabricación, de suerte tal que cualquier desperfecto o falla producto del uso indebido por parte del Cliente, o sus clientes finales, será de cargo del Cliente y deberá pagar los precios indicados en la cláusula precedente, conforme al periodo en que se produzcan.

iv) Condiciones de Uso. El Cliente y sus clientes finales no podrán intervenir en la programación de l(os) equipos (s) individualizados en este contrato. Asimismo, el Cliente no podrá subarrendar el/los equipo(s), salvo a sus clientes finales. En caso de incumplimiento a esta obligación queda obligado al pago total del valor del equipo.

v) Vigencia y Devolución de Equipos. Cada arriendo tendrá igual vigencia que la correspondiente Orden de Servicio. La devolución de los equipos procederá en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el término de la Orden de Servicio, en perfecto estado de funcionamiento y en las mismas condiciones en que fuera entregado, salvo el desgaste normal de su uso.

11. NOTIFICACIONES, CORRESPONDENCIA Y AVISOS

Toda notificación, comunicación, solicitud, instrucción a cualquier otro documento que pueda o deba ser entregado por una parte a la otra de conformidad al presente Contrato, será efectuada por escrito y entregada en alguna de las formas siguientes:
i) mediante entrega personal (cuya recepción sea confirmada mediante la firma del destinatario);
ii) mediante correo público o privado certificado; o
iii) mediante correo electrónico.

Las notificaciones se reputarán recibidas, en caso de entrega personal, en la fecha de su entrega; en caso de envió por correo certificado al quinto día posterior a su entrega al correo; y en caso de correo electrónico, al día hábil siguiente a su transmisión.
Para todos los efectos del presente contrato, en particular para la implementación y mantención de los Servicios materia del presente Contrato, todas las notificaciones y demás comunicaciones que se deriven del presente Contrato y no se encuentren contempladas en el procedimiento de reclamos y escalamientos, se considerarán válidamente efectuadas cuando hayan sido dirigidas a las siguientes personas, números telefónicos y direcciones:

Netline Air SpA

Atención : Cristian Cameron
Domicilio : Los Conquistadores 2430, Providencia, Chile
Teléfono : +56 9 98189540
e-mail : cristian.cameron@netline.net

Telefónica Empresas Chile S.A.

Sobre electrónico ECE38282C-AC52-4AF8-8854-4CA4855C83FF

Atención	: Sr. Iván Benavides Richter
Domicilio	: Avenida Providencia 111, Comuna de Providencia.
Teléfono	: +5692210057
e-mail	: ivan.benavides@telefonica.com

Cualquier cambio de encargado o de dirección deberá ser notificada por escrito a la otra parte para tener efecto.

12. IRRENUNCIABILIDAD TÁCITA DE DERECHOS

Si alguna de las partes dejare de exigir el cumplimiento de alguna de las disposiciones del Contrato, ello no será de ninguna manera interpretado como una renuncia a sus derechos, ni en ninguna manera afectará la validez y vigencia del Contrato o el derecho de esa parte para exigir posteriormente el cumplimiento de esa o de cualquier otra estipulación del Contrato. El ejercicio singular o parcial de algún derecho, poder o privilegio no podrá impedir o evitar el ejercicio posterior de cualquiera de ellos.
La renuncia de alguna de las partes solo tendrá efecto si consta por escrito y ha sido aceptada por la otra parte de la misma manera.

13. DIVISIBILIDAD

En el evento que una o más de las cláusulas o estipulaciones del presente Contrato fueren estimadas como nulas o inválidas por sentencia judicial firme y ejecutoriada, las partes declaran expresamente que dicho fallo no afectará en modo alguno a las demás cláusulas del presente instrumento, las cuales permanecerán siendo total y absolutamente válidas para todos los efectos legales, si ello fuere posible.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que alguna autoridad declarase ilegal o sancione de alguna manera el todo o parte del presente Contrato, o se pretenda que los términos y condiciones del mismo deban modificarse en todo o parte, el Proveedor y Telefónica deberán ejercer todos los recursos y defensas posibles, tanto judiciales como administrativas, que les permitan mantener el Contrato en los términos, prestaciones recíprocas, consideraciones comerciales y espíritu en general que las partes han tenido en consideración al momento de suscribirlo. En caso de que ello no sea posible, cualquiera de las partes tendrá la opción de terminar anticipadamente el presente Contrato sin que la otra parte pueda reclamar, por ello, indemnización de perjuicios de naturaleza alguna a su favor.

Si se terminase el Contrato en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, las partes se obligan a suscribir un nuevo Contrato y las Ordenes de Servicio que corresponda en reemplazo del presente instrumento, en los términos necesarios para cumplir con el espíritu y texto de este Contrato, en especial en lo relacionado con el precio y duración de los Servicios que en cada acto se contrataran.

14. ACUERDO UNICO

Las partes acuerdan que el presente instrumento constituye el único acuerdo vigente entre ellas respecto del objeto indicado en la cláusula respectiva, por lo que la suscripción del mismo deja sin efecto cualquier otro contrato, acuerdo o comunicación que se hubiese celebrado o intercambiado entre ellas antes de la firma de este, relativo a las mismas materias objeto de este Contrato y que no se consideren parte integrante del mismo.

15. CONFIDENCIALIDAD

Para los efectos de este Contrato se entiende como "Información Confidencial" todo antecedente, documento o información relacionada al presente Contrato y a su contenido, incluyendo la información de haberse otorgado el presente Contrato entre las partes.

Las partes se obligan a mantener a salvo y en reserva la Información Confidencial a que tengan acceso, utilizando a lo menos los cuidados y resguardos que utilice para la protección de su propia información confidencial, pero en ningún momento de un estándar inferior a los esfuerzos que despliegue una empresa razonable para proteger su información altamente confidencial y en particular:

(i) deberá tomar todas las medidas necesarias pare proteger la Información Confidencial o evitar su divulgación o uso no autorizado por terceros,

(ii) deberá mantener en custodia, todos y cada uno de los documentos, cintas magnéticas u otros medios de intercambio de información o documentación relativos al presente Contrato, que hubieren recibido de la otra parte;

(iii) deberá limitar la revelación de Información Confidencial solamente a aquellas personas a que sea necesario entregarles tal Información Confidencial para efectos de la ejecución del Contrato, ya que es la intención de las partes que la Información Confidencial no sea conocida por la gran mayoría de los empleados de las partes;

(iv) no revelará el hecho que ha suscrito el presente Contrato ni podrá efectuar publicaciones en periódicos o de otra manera publicitar la existencia de este acuerdo;

(v) en el momento en que una parte sea legalmente requerida (por parte de autoridad competente en uso de sus atribuciones y el requerimiento respectivo fuere obligatorio) para revelar la Información Confidencial, esa parte deberá, dentro de los recursos que establezca la Ley, evitar revelar la Información Confidencial, y además deberá notificar inmediatamente a la otra parte de esta circunstancia, pero siempre con anterioridad a la divulgación, para que pueda la parte propietaria de la Información Confidencial solicitar medidas de protección apropiadas; y

(vi) en caso de terminación del presente Contrato, las partes deberán devolver toda la información Confidencial que obre en su poder, junto con todas sus copias, dentro de los 30 (treinta) días corridos siguientes al término del Contrato.

16. DECLARACION

Las partes declaran que las condiciones y términos contenidos en el presente Contrato y en sus respectivas Órdenes de Servicio, han sido el resultado de negociaciones conducidas entre ambas, a la cual han concurrido en forma igualitaria, en condiciones de negociación de equilibrio y plenamente informadas en todos sus aspectos.

17. JURISDICCIÓN Y PRORROGA DE COMPETENCIA

Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes se someten desde luego a la jurisdicción de los tribunales con competencia en Santiago, fijando para este efecto domicilio especial en esta ciudad.

18. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ANTI-CORRUPCIÓN

18.1 Cada Parte se compromete, reconoce y garantiza que:

a) Cada Parte, como cualquiera de las sociedades o personas que la controlan, así como sus filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes relacionados de alguna manera con el Compromiso Relevante , cumplirán en todo momento durante el Compromiso Relevante (incluyendo, en su caso, la adquisición de los productos y/o contenidos que estuvieren relacionados con el suministro de bienes y/o prestación de servicios objeto de este Acuerdo) con todas las leyes, estatutos, reglamentos y códigos aplicables en materia de lucha contra la corrupción, incluyendo, en cualquier caso y sin limitación, la Ley de los Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (colectivamente, "Normativa sobre Lucha contra la Corrupción");

b) Con relación al Compromiso Relevante, ni la Parte ni ninguna de las sociedades o personas que la controlan, ni las filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes, ofrecerán, prometerán o entregarán, ni a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo han ofrecido, prometido o entregado, directa o indirectamente, dinero u objetos de valor a (i) ningún "Funcionario Público" a fin de influir en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, de obtener una ventaja indebida; (ii) cualquier otra persona, si se tiene conocimiento de que todo o parte del dinero u objeto de valor será ofrecido o entregado a un Funcionario Público para influir en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, obtener una ventaja indebida, o (iii) a cualquier otra persona, a fin de inducirle a actuar de manera desleal o, de cualquier modo, inapropiada;

c) Cada Parte conservará y mantendrá libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados con relación a este Acuerdo y el Compromiso Relevante;

d) Cada Parte dispone de, y mantendrá en vigor durante la vigencia de este Acuerdo, políticas o procedimientos propios para garantizar el cumplimiento de la Normativa sobre Lucha contra la Corrupción, y suficientes para asegurar razonablemente que cualquier violación de dicha Normativa sobre Lucha contra la Corrupción se prevendrá, detectará y disuadirá;

e) Cada Parte comunicará de inmediato a la otra, el eventual incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones descritas en los párrafos (a), (b) y (c) de esta Cláusula 17.1. En dicho caso de incumplimiento, la Parte cumplidora se reserva el derecho de exigir a la incumplidora, la inmediata adopción de medidas correctivas apropiadas.

f) A efectos aclaratorios, las manifestaciones, garantías y compromisos de cada Parte, recogidos en esta cláusula 17.1 serán aplicables de manera íntegra a cualesquiera terceros sujetos al control o influencia de la misma, o que actúen en nombre de ella, con relación al Compromiso Relevante; de forma que cada Parte manifiesta que ha adoptado las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de lo anterior por parte de dichos terceros. Asimismo, ningún derecho u obligación, así como ningún servicio, a ser prestado por una Parte, con relación al Compromiso Relevante, será cedido, transferido o subcontratado a cualquier tercero sin el previo consentimiento por escrito de la otra;

g) Cada Parte certificará que cumple con esta Cláusula 17.1 periódicamente, según sea requerido por la otra.

18.2 Incumplimiento.

a) El incumplimiento de esta cláusula 17 se considerará un incumplimiento grave de este Acuerdo. En el caso de producirse dicho incumplimiento, salvo que el mismo fuera corregido según lo dispuesto en el apartado 17.1. (e) de la

presente Cláusula, este Acuerdo podrá ser inmediatamente suspendido o resuelto por la Parte Cumplidora, y cualquier reclamación de pago por la Parte incumplidora, podrá ser desestimada por la Parte Cumplidora.

b)En la medida en que la Ley lo permita, la Parte incumplidora indemnizará y mantendrá indemne a la Parte cumplidora de todas y cada una de las reclamaciones, daños y perjuicios, pérdidas, penalizaciones y costes (incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados) y de cualquier gasto derivado de o relacionado con un incumplimiento por parte de la incumplidora, de sus obligaciones contenidas en el apartado 17.1 de la presente Cláusula.

18.3 Cada Parte tendrá el derecho de auditar el cumplimiento por parte de la otra, de sus obligaciones y manifestaciones recogidos en el apartado 17.1 de la presente Cláusula. Cada Parte cooperará totalmente en cualquier auditoría, revisión o investigación realizada por, o en nombre de la otra Parte.

19. CESIÓN

19.1 El Proveedor no podrá ceder o traspasar, total o parcialmente, su posición contractual, así como cualquier derecho u obligación derivado del presente Contrato, sin el asentimiento previo, expreso y por escrito del Cliente.

19.2 El Cliente podrá ceder o traspasar, total o parcialmente, su posición contractual, así como cualquier derecho u obligación derivado del presente Contrato, para lo cual no necesitará el asentimiento por escrito del Proveedor, lo que podrá efectuar a favor de cualquier empresa que, directa o indirectamente, sea controlante de, esté controlada por, o se encuentre bajo control común con el Cliente o, en general, cualquier empresa que forme parte de su grupo empresarial.

20. RESPONSABILIDAD PENAL LEY 20.393

El Cliente declara que no mantiene causas judiciales que se encuentren pendientes o que estén ejecutoriadas, relacionadas con los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Del mismo modo, declara y asegura conocer y haber dado cumplimiento a la señalada Ley, obligándose a mantener dicho cumplimiento durante toda la vigencia del presente contrato.

21. TITULOS

Los títulos de las cláusulas que se contienen en este Contrato, incluyendo sus anexos y Órdenes de Servicio, solo se incluyen por conveniencia y de ninguna manera podrán interpretarse como parte de aquel o como una limitación del alcance de la cláusula pertinente.

22. PERSONERIAS

La personería de don Joel Bendersky Alter para representar en este acto a Netline Air SpA, consta en escritura pública de fecha 13 de agosto de 2024 otorgada en la Notaría de Santiago de doña Magdalena Latorre Larraín.

La personería de don Rafael Zamora Sanhueza para representar en este acto a Telefónica Empresas Chile S.A., consta en escritura pública de 30 de junio de 2024, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Andres Felipe Rieutord Alvarado.

23. EJEMPLARES

Este Contrato se otorga en dos ejemplares originales de igual contenido, tenor y fecha, quedando una en poder de cada parte.

Joel Bendersky Alter
p.p. Netline Air SpA.

Rafael Zamora Sanhueza
p.p. Telefónica Empresas Chile S.A.

ANEXO 1

Servicio de Transmisión de Datos de Internet a favor de El Cliente

1. DESCRIPCION GENERAL:

Servicios de transmisión de Datos y/o Internet Dedicado a través de acceso por enlace fijo inalámbrico denominado "NetAir" como última milla instalado en dependencias del cliente final de "El Cliente".

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

- **Enlace NetAir:** Servicio de transmisión de datos y/o Internet Dedicado para interconectar la red de "El Cliente" y su cliente final a través de un enlace fijo inalámbrico.
- **Enlace NetAir Zero:** Solución de similares características técnicas que "NetAir" que permite entregar servicios de respaldo a cliente final de "El Cliente".
- **Enlace NetAir DC:** Servicios de enlace principal o respaldo utilizado en los Datacenter que el cliente final de "El Cliente" requiera.

3. NIVELES DE SERVICIO (SLA):

- **Disponibilidad:** "NetAir" es un servicio que se encuentra dentro de los más altos estándares de disponibilidad, red inalámbrica y respaldada en datos y energía, alcanzando un Up time del 99,9%.
- **Tiempos de Respuesta:** Tiempo de respuesta ante incidencias críticas, 2 horas.
- **Tiempos de Resolución:** Compromiso de resolución de fallas en terreno 4 horas zonas semi- urbanas y rurales.
- **Mantenimiento programado**: Atención 24/7, 365 del año para soporte técnico.

4. ALCANCE DEL SERVICIO:

- **Cobertura geográfica:** Región Metropolitana, Regiones VI y VII, ciudades: Concepción y Antofagasta.
- **Capacidades técnicas:**
  - Conectividad mediante enlaces FEX, Microondas o Láser.
  - Capacidades desde 5 Mbps hasta 10 Gbps.
  - Conectividad bajo estándares de calidad.
  - Requiere prefactibilidad técnica en terreno.
  - Energía redundante en radiobase de Netline.
  - Baja latencia, menor a 1 ms.
  - Estándar de antena a instalar en DC según parámetros siguientes:
  - Antena de 2 pies.
  - Dimensiones: ODU + antena de 2 pies (Diámetro x Profundidad): 73 x 46 cm (28.7" x 18.1").

- Peso: ODU + antena de 2 pies: 9.4 kg (20.7 lbs).

Alimentación: 36 a 57 VDC; PoE In PoE++ (IEEE 802.3at+), 45 W sin PoE-Out, 60 W con PoE Out.

5. CONDICIONES COMERCIALES:

- **Tarifas Servicios:** Valores servicios NetAir, NetAir Zero (respaldo), NeAir DC (servicios en Datacenter) incluyen plazos de contratos y anchos de banda. Tarifas NetAir DC no consideran Cross Connect en Datacenter, se cotizan caso a caso. Los siguientes valores son estimativos, sujetos a variaciones en virtud de consideraciones de factibilidad técnica, el valor definitivo del servicio será informado al Cliente y en caso de aceptarlo el valor definitivo contratado se indicará en la orden de servicio.

Enlace NetAir	12 meses	24 meses	36 meses	Costo Instalación
50 MB	13	11	9	15
100 MB	15	13	11	15
200 MB	30	27	23	30
300 MB	35	33	28	35
500 MB	50	47	40	50
1 GB	65	50	43	50
2 GB	70	67	57	50
3 GB	75	73	62	50
4 GB	80	77	65	50
5 GB	85	83	71	50
10 GB	150	99	84	50

			Valores UF		
NetAir	**Ancho de Banda**	**12 Meses**	**Variable (24 hrs)**	**Tope Mensual**	**Instalación**
Zero	100	7	2	30	15
Zero	1 GB	20	6	150	50
Zero	10 GB	36	12	300	50

Net Air DC		Ancho	Valores UF	
Punto A	**Punto B**	**de banda**	**24 meses**	**Instalación**
Datacenter A	Datacenter B	100	40	100
		1 GB	86	
		10 GB	206	
Oficina	Datacenter	100	33	100
		1 GB	93	
		10 GB	202	

Net Air DC con Net Zero		Ancho de banda	Valores UF	
Punto A	Punto B		24 meses	Instalación
Datacenter A	Datacenter B	100	14	100
		1 GB	52	
		10 GB	96	
Oficina	Datacenter	100	14	100
		1 GB	46	
		10 GB	84	

6.ESCALAMIENTO INCIDENCIAS:

NETLINE

• Compromiso • Empatía • Simpleza

¡BIENVENIDO!

ESCALAMIENTO HORARIO HÁBIL: lunes a jueves (08:00 a 19:00 horas), viernes (08:00 a 17:00 horas)

Si deseas realizar consultas o requerimientos, toma contacto con nuestra plataforma de atención a clientes y escala tu caso según las horas transcurridas, no omitas ninguna área de atención.

Para atención de Incidentes, marca:

+56 2 2656 0847

Tiempos para la atención		Ingreso de Incidentes
		Soporte VIP vip@netline.net
De 0 a 1 hora	Si no obtiene respuesta en los tiempos indicados escale al siguiente nivel.	Jefe Monitoreo Ramón Rubilar ramon.rubilar@netline.net +56 2 2656 0303 +56 9 55467052
De 1 a 2 horas	Si no obtiene respuesta en los tiempos indicados escale al siguiente nivel.	Mayorista Francia Delpino francia.delpino@netline.net +56 2 2656 0418 +56 9 7376 3286
		Gestión Clientes Prisila Krauss prisila.krauss@netline.net +56 2 2656 0370 +56 9 5546 7601
De 3 a 4 horas	Si no obtiene respuesta en los tiempos indicados escale al siguiente nivel.	Jefe de Experiencia Jenniree Navas jenniree.navas@netline.net +56 2 2656 0260 +56 9 6893 0473
De 4 a 5 horas	Si no obtiene respuesta en los tiempos indicados escale al siguiente nivel.	Gerente Mayorista Cristian Cameron cristian.cameron@netline.net +56 9 9818 9540
Más de 5 horas.	Si no obtiene respuesta en los tiempos indicados escale al siguiente nivel.	

ESCALAMIENTO HORARIO INHÁBIL:

Si necesitas escalar tu requerimiento técnico en horario inhábil, te ofrecemos el siguiente contacto en horarios especiales.

Para atención de Incidentes, marca:

+56 2 2656 0847

Plataforma de Atención

(VIP)

También puedes escribir un correo al especialista de Turno

Transcurrido 30 min comunicarse al:

Ejecutivo de Atención

noc@netline.net

+56 9 7109 2509

Santiago __ de ___ de 202_

ANEXO 2
FORMATO ORDEN DE SERVICIO

Estimado
(Nombre del representante)
(Cargo)
(Nombre de la empresa)
Presente.-
Ref.: Contrato de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones suscrito con fecha _____

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, informamos a usted que **Netline Air SpA, en adelante Netline** prestará el servicio correspondiente a _____ (en adelante, los "Servicios"), en dirección _____.
El detalle de los servicios contratados es el siguiente:

Razón social: _____

RUT cliente: _____

N° Proyecto : _____
EJECUTIVO COMERCIAL: _____
CONTACTO TECNICO: _____
Dirección: _____

PLAZO DE CONTRATACION: _____
RENTA MENSUAL: ____
Servicio Solicitado _____

Para efectos de estos Servicios, será de aplicación las condiciones establecidas en el Contrato.

Agradecemos el apoyo y compromiso

Atentamente

NETLINE AIR SpA

Sobre electrónico ECE38282C-AC52-4AF8-8854-4CA4855C83FF

Certificado de firmas electrónicas:

ECE38282C-AC52-4AF8-8854-4CA4855C83FF

Firmado por	Firma electrónica
Joel Bendersky Alter CHL 94750792 joel.bendersky@netline.net	GMT-03:00 Martes, 24 Septiembre, 2024 19:22:08 Identificador único de firma: **42F46632-35D5-4563-85D4-82BA4A49AC4A**
Rafael Zamora Sanhueza CHL 96724152 rafael.zamora@telefonica.com	GMT-03:00 Martes, 24 Septiembre, 2024 18:07:51 Identificador único de firma: **9FD9548B-67CD-4436-AF5C-2A15CAE81312**